

1501841-37.2021.8.26.0028

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... e não tinha petrechos destinados ao tráfico.

Deve ser reconhecido o crime previsto no artigo 28 da Lei de drogas.

A inconstitucionalidade do referido dispositivo não foi reconhecida, ademais, não podemos ignorar a lesividade social da conduta porque o uso de entorpecentes é o que movimenta o tráfico de drogas.

Aplico pena de advertência.

Ante o exposto, julgo procedente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida - SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1501841-37.2021.8.26.0028 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501841-37.2021.8.26.0028

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

GABRIEL CARLOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública pela pratica do crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, o réu trazia consigo para uso próprio substância entorpecente sem autorização legal e regulamentar.

Determinada Notificação. Notificação. Defesa Preliminar. Recebimento da denúncia.

Citação. Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.

O Ministério Público e a defesa apresentaram manifestação.

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de exibição e Apreensão e Exame Químico Toxicológico.

Em interrogatório judicial o réu alegou que o entorpecente localizado em seu poder era para uso pessoal.

A autoria do crime restou comprovada pela confissão do acusado e depoimento dos policiais em sede policial..

A pequena quantidade de droga apreendida revela que era destinada ao uso, além disso, o acusado não foi flagrado em ato de traficância e não tinha petrechos destinados ao tráfico.

Deve ser reconhecido o crime previsto no artigo 28 da Lei de drogas.

A inconstitucionalidade do referido dispositivo não foi reconhecida, ademais, não podemos ignorar a lesividade social da conduta porque o uso de entorpecentes é o que movimenta o tráfico de drogas.

Aplico pena de advertência.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para CONDENAR o acusado pela pratica do crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006 a cumprir pena de advertência, aplicada neste ato.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, resguardada suspensão pela concessão de gratuidade de justiça.

Determino a destruição da totalidade da droga apreendida.

Publique-se. Intime-se. Arquive-se.

Aparecida, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA